

개 선

제 목 대기환경보전법에 의한 자동차연료
검사요령 개선 필요
소 관 부 서 △△처
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「대기환경보전법」 제74조의2(검사업무의 대행) 및 같은 법 규칙 제121조(자동차연료·첨가제 또는 촉매제 검사기관의 지정기준)에 따라 환경부로부터 자동차연료 검사대행 기관으로 지정받아 「대기환경보전법에 의한 자동차연료 검사요령」을 제정하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법에 관한 규정」은 「대기환경보전법」 제74조(자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사 등) 및 같은 법 시행규칙 제120조의2(자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법 등)에 따라 자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법 등에 필요한 사항을 규정하고 있다.

따라서, △△처는 「대기환경보전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법에 관한 규정

」에 근거하여 내부규정을 운영하여야 하고 변경 내용을 수시로 확인하여 개정하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 △△처는 내부규정 중 “검사처리기간”, “시료보관” 및 “이의시험” 등을 「대기환경보전법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법에 관한 규정」과 달리 적용하고 있고 개정된 규정의 용어정의 및 합격증의 근거조항을 반영하지 않고 있다.

조치할 사항

△△처장은 「자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사방법에 관한 규정」을 반영하여 「대기환경보전법에 의한 자동차연료 검사요령」을 개정해 주시기 바랍니다.(개선)